

8) 국유재산 대부요율 산출 부적정

- 「국유재산법」 제32조(사용료) 및 「국유재산법 시행령」 제29조(사용료율과 사용료 산출방법)에 따르면 연간 사용료는 해당 재산가액에 1천분의 50 이상의 요율을 곱한 금액으로 하되
 - 경작용, 주거용 등 특정 사용목적에 해당하는 경우에는 재산가액에 해당 요율을 곱하도록 되어 있고
 - 국유재산의 특정 사용목적은 해당 국유재산의 실질적인 사용현황을 고려하여 판단하도록 되어 있음¹⁾
 - 한편, 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제33조(대부계약체결) 및 별지 제14호서식의 국유재산 대부계약서 제1조(사용목적) 및 제2조(대부기간)에 따라 대부계약 체결 시 대부기간 중 사용 목적을 명시하도록 되어 있고
 - 국유재산 대부계약서 제7조(대부받은 자의 행위 제한)에 따르면 대부받은 자는 대부자의 승인 없이 사용 목적을 변경하는 것이 제한되어 있음
- 그런데, 2014. 1. 1.부터 2017. 10. 30.까지 강원지역본부에서 체결한 61,657건의 대부계약에 대한 대부요율 산출 현황을 점검한 결과

1) 기획재정부 질의회신(국유재산과-87, 2004.1.13.)

가. 대부계약 체결 시 대부요율 산출 부적정

- “△△도 △△군 △△읍 △△리 XXX-X”(도로, 296㎡) 소재 국유 재산은 사용목적이 종교부지이므로 대부요율은 1천분의 25를 적용하여야 하나, 주거용인 1천분의 20으로 잘못 적용하여 대부 계약을 체결함으로써 2015년 연간 대부료를 정당 대부료인 1,336천 원 보다 989천 원 적은 347천 원으로 산출하는 등
- [표 8]과 같이 총 7건의 국유재산에 대하여 대부계약 체결 시 관련 법령에서 정한 요율과 다르게 적용하여 대부료 3,644천 원을 적게 받거나 102천 원 많이 받은 것으로 확인됨

[표 8] 대부계약 체결시 대부료 산출 오류 현황

(단위 : 천 원)

순번	물건 소재지	계약자	대부료 산출 오류 금액 (감액 : 3,644, 증액 : 102)									
			차액 합계	2017년			2016년			2015년		
				정당 금액	계약 금액	차액	정당 금액	계약 금액	차액	정당 금액	계약 금액	차액

“기재 생략”

* 국유재산 대부료 시정금액은 민법상 채권 시효기간 3년을 고려하여 산출하였음

나. 대부계약 갱신 시 대부요율 산출 부적정

- “△△도 △△시 △△면 △△리 XXX-X”(철도부지, 578㎡) 소재 국유재산은 2013. 5. 7. 상업용으로 대부계약을 체결하였으므로 2016년도 대부계약 연차 갱신 시 연간 대부료는 해당 재산가액에 1천분의 50의 요율을 곱한 234천 원으로 산출하여야 함에도 경작용인 1천분의 10의 요율을 곱한 51천 원으로 산출하는 등
- [표 9]와 같이 총 6건의 국유재산에 대하여 대부계약 갱신 시 관련 법령에서 정한 요율과 다르게 적용하여 대부료 1,606천 원을 적게 받거나 55천 원 많이 받은 것으로 확인됨

[표 9] 계약(연차)갱신 시 대부료 산출 오류 현황

(단위 : 천 원)

순번	물건 소재지	계약자	대부료 산출 오류 금액 (감액 : 1,606, 증액 : 55)									
			차액 합계	2017년			2016년			2015년		
				정당 금액 (요율)	계약 금액 (요율)	차액	정당 금액 (요율)	계약 금액 (요율)	차액	정당 금액 (요율)	계약 금액 (요율)	차액

“기재 생략”

* 국유재산 대부료 시정금액은 민법상 채권 시효기간 3년을 고려하여 산출하였음

【조치할 사항】

- ◇ 강원지역본부장은 대부료를 잘못 산출하여 수납한 13건에 대하여 5,250천 원을 추가 징수하고 157천 원을 환급 조치하며
- 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원들에 대한 직무 교육을 실시하고, 관련자 팀장 ○○○ 등 2명에게는 주의 촉구하시기 바람. (시정)